

Procedimento Especial do Tribunal do Júri

Resumo esquemático de altíssima densidade — arts. 406 a 497 do CPP, calibrado pela forma como a FGV constrói suas questões objetivas e discursivas sobre o rito bifásico.

Base normativa: Lei nº 11.689/2008 · Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) · Lei nº 14.245/2021 (art. 474-A)

Base jurisprudencial: Súmulas 206 e 712-STF · SV 11 · Jurisprudência em Teses STJ (Ed. 75 e 78) · Tema 1068-STF

Fontes sintetizadas: Doutrina anotada (Belisário) · Banco de questões objetivas FGV (2008–2026) · Resumo conceitual hierárquico

Última verificação de atualização legislativa/jurisprudencial: agosto de 2026

13 SEÇÕES

+90 ARTIGOS DISSECADOS

19 QUESTÕES FGV COMENTADAS

MNEMÔNICOS · MAPA MENTAL · CHECKLIST

Roteiro de Revisão

1.	Panorama geral e ideia central do instituto	3
2.	Regras × Exceções — tabelas comparativas essenciais	5
3.	Dissecando o rito: 1ª fase (judicium accusationis)	7
4.	Dissecando o rito: preparação e desaforamento	10
5.	Dissecando o rito: 2ª fase (judicium causae)	12
6.	Debates, vedações do art. 478/479 e quesitação	14
7.	Sentença, dosimetria e execução provisória	17
8.	Incidência FGV — mapa de padrões fáticos (storytelling)	19
9.	Súmulas, Teses e Jurisprudência exigidas pela banca	22
10.	Discursivas e peças práticas — o que pontua	24
11.	Quadro-resumo final: números, prazos e quóruns	26
12.	Mapa mental estruturado	27
13.	Mnemônicos e regras de bolso	28
14.	Top 12 pegadinhas consolidadas	29
15.	Visão crítica e interdisciplinar	30
16.	Alertas de atualização legislativa e jurisprudencial	31
17.	Checklist pré-prova	32

Como usar este material: os quadros **vermelhos** marcam pegadinhas mapeadas nas provas FGV; os **verdes** trazem a jurisprudência que a banca cobra ao pé da letra; os **âmbar** alertam sobre pontos em que a redação literal da lei está superada ou é controvertida na prática forense — isto é, exatamente onde a FGV constrói a alternativa "errada por desatualização".

Panorama Geral e Ideia Central do Instituto

IDEIA-FORÇA

O procedimento do Tribunal do Júri (arts. 406 a 497, CPP) é **escalonado/bifásico**: a **1ª fase** (*judicium accusationis* ou sumário de culpa) é um juízo de **admissibilidade** da acusação, que se encerra com pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação; a **2ª fase** (*judicium causae*) é o julgamento de mérito propriamente dito, perante o Conselho de Sentença, encerrada com a sentença do juiz-presidente. A FGV testa, sistematicamente, se o candidato sabe **em qual das duas fases** cada instituto se encaixa — é o primeiro filtro mental a aplicar em qualquer questão do tema.

1.1 Competência constitucional e legal

O art. 5º, XXXVIII, CF/88 assegura a instituição do júri, com **plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos** e competência para o julgamento dos **crimes dolosos contra a vida** (consumados ou tentados): homicídio (art. 121, §§1º e 2º, CP), induzimento/instigação/auxílio ao suicídio ou automutilação (art. 122, parágrafo único), infanticídio (art. 123) e aborto provocado por terceiro ou pela gestante (arts. 124 a 127). Por força do art. 78, I, CPP, a competência do júri se **prorroga** para o julgamento dos **crimes conexos** que não sejam dolosos contra a vida.

1.2 Princípios que a FGV cobra na prática

Princípio	Como a FGV testa
Soberania dos veredictos	Recurso da decisão do júri só pode anular o julgamento (não substituir o mérito) quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, §3º, CPP); e fundamenta a execução imediata da pena, independentemente do quantum (Tema 1068-STF — ver Seção 16).
Plenitude de defesa	Mais ampla que a "ampla defesa" do procedimento comum: autoriza teses extrajurídicas (clemência, por exemplo) e justifica exigências como a garantia de 3 recusas imotivadas <i>a cada réu</i> , mesmo com advogado único.
<i>In dubio pro societate</i>	Vige na pronúncia (juízo de admissibilidade quanto à autoria) — não se exige certeza, bastam indícios suficientes. Já na absolvição sumária e no mérito perante os jurados, prevalece a lógica probatória plena.
Sigilo das votações	Justifica a exigência (doutrinária, não expressa em lei) de alfabetização do jurado — para que ele leia as cédulas "sim/não" sem intermediação.
Correlação (congruência)	O juiz-presidente não pode reconhecer, de ofício, agravante não alegada nos debates (art. 492, I, "b") nem inovar em prejuízo do réu.

1.3 O fluxo em uma imagem

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA/QUEIXA (art. 406)

1ª FASE — Judicium Accusationis

- Resposta à acusação (10d) → instrução → alegações finais orais
- Decisão: **Pronúncia** (art. 413) · **Impronúncia** (art. 414) · **Absolvição sumária** (art. 415) · **Desclassificação** (art. 419)
- Preclusão → remessa ao juiz-presidente do Júri

2ª FASE — Judicium Causae

- Preparação (art. 422) → sorteio/recusas → instrução em plenário
- Debates (arts. 476-480) → quesitação (art. 483) → votação
- Sentença do juiz-presidente (art. 492) com execução imediata

CHAVE DE LEITURA FGV

Sempre que a questão descrever um ato processual, pergunte: **(i)** é ato da 1ª ou da 2ª fase? **(ii)** quem pratica — juiz sumariante, juiz-presidente ou Conselho de Sentença? **(iii)** qual o prazo/número exato envolvido? A imensa maioria das questões FGV sobre o tema é resolvida respondendo corretamente a essas três perguntas.

Regras × Exceções — Tabelas Comparativas Essenciais

2.1 Prazos da 1ª fase (do recebimento à preclusão da pronúncia)

Ato	Prazo	Base legal
Resposta à acusação	10 dias	art. 406, caput
Nomeação de defensor se não houver resposta	10 dias	art. 408
Manifestação do MP/querelante sobre preliminares e documentos	5 dias	art. 409
Inquirição de testemunhas e diligências	10 dias	art. 410
Alegações finais orais (acusação/defesa) — prorrogável	20 + 10 min	art. 411, §4º
Decisão do juiz, se não proferida em audiência	10 dias	art. 411, §9º
Duração máxima de toda a 1ª fase	90 dias	art. 412
Retorno dos autos ao MP (aditamento por indícios contra terceiros)	15 dias	art. 417 c/c art. 80

2.2 Prazos da preparação do plenário e 2ª fase

Ato	Prazo/número	Base legal
Rol de testemunhas de plenário + documentos + diligências	5 dias / até 5 testem.	art. 422
Habilitação do assistente de acusação	até 5 dias antes da sessão	art. 430
Remessa dos autos preparados ao juiz-presidente (se outro juiz preparar)	5 dias antes do sorteio	art. 424
Sorteio dos 25 jurados	entre o 15º e o 10º dia útil antes	art. 433, §1º
Antecedência mínima p/ juntada de documento/objeto + ciência à parte contrária	3 dias úteis	art. 479
Adiamento por falta do advogado — nova sessão	mín. 10 dias	art. 456, §2º

2.3 Testemunhas — a pegadinha numérica clássica

1ª fase (arts. 406, §§2º/3º)	2ª fase — plenário (art. 422)
até 8 testemunhas, por cada parte, na denúncia/queixa e na resposta à acusação	até 5 testemunhas, por cada parte, no rol de plenário

PEGADINHA FGV RECORRENTE

A banca gosta de trocar os números 8 e 5, ou de somá-los, ou de afirmar que o número "se mantém" nas duas fases. **Decore por fase, não pelo número isolado:** fase de instrução preliminar = 8; fase de plenário = 5.

2.4 Tempo de debates em plenário (art. 477)

Situação	Acusação	Réplica	Defesa	Tréplica
----------	----------	---------	--------	----------

1 acusado (regra)	1h30	1h	1h30	1h
2+ acusados (exceção)	2h30	2h	2h30	2h

PEGADINHA FGV RECORRENTE

Não existe tréplica sem réplica: se o MP dispensa a réplica, a defesa não pode treplicar (entendimento consolidado — ver TJSP-2009 na Seção 8). Além disso, não confunda este tempo (2ª fase, debates em plenário) com os **20+10 minutos** das alegações finais orais da **1ª fase** (art. 411, §4º) — são institutos e fases diferentes.

2.5 Recusas, quórum e "estouro de urna"

Item	Número	Base legal
Jurados sorteados para a reunião periódica	25	art. 433
Quórum mínimo para instalar a sessão	15	art. 463
Conselho de Sentença (por sessão)	7	arts. 447 e 467
Recusas imotivadas — por parte, por réu	até 3	arts. 468 e 469
"Estouro de urna" (separação de julgamentos)	restam < 7 jurados	art. 469, §1º

SÚMULA/TESE QUE A FGV ADORA

Os jurados excluídos por impedimento/suspeição/incompatibilidade **são computados** para o número legal mínimo de instalação (art. 463, §2º) — mas, claro, **não integram** o Conselho de Sentença. O direito às 3 recusas imotivadas é garantido **a cada corréu individualmente**, ainda que patrocinados pelo mesmo defensor (STJ, REsp 1.540.151-MT).

2.6 As quatro saídas da 1ª fase — tabela-mestra

Decisão	Natureza jurídica	Pressuposto	Recurso	Coisa julgada
Pronúncia (art. 413)	Interlocutória mista não terminativa	Materialidade + indícios suficientes de autoria (<i>in dubio pro societate</i>)	RSE (art. 581, IV)	Nenhuma — sujeita a preclusão
Impronúncia (art. 414)	Mista terminativa	Ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria	Apelação (art. 416)	Formal apenas — cabe nova denúncia com prova nova
Absolvição sumária (art. 415)	Sentença de mérito	Inexistência do fato / negativa de autoria / atipicidade / isenção de pena ou exclusão do crime	Apelação (art. 416)	Material
Desclassificação (art. 419)	Decisão que afasta a competência do júri	Convencimento de que não há crime doloso contra a vida	RSE (art. 581, II)	Nenhuma quanto ao mérito

MNEMÔNICO DO BELISÁRIO — RECURSOS

(I)mpronúncia e (A)bsolvição sumária → (A)pelação — *todas vogais*.
(P)ronúncia e (D)esclassificação → (R)SE — *todas consoantes*.

Dissecando o Rito: 1ª Fase (Judicium Accusationis)

3.1 Instrução preliminar (arts. 406 a 412)

Art. 406 O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, **ordenará a citação** do acusado para **responder à acusação**, por escrito, no prazo de **10 dias**. A acusação deve arrolar até **8 testemunhas** na peça inicial; o acusado pode arrolar até **8 testemunhas** na resposta.

Art. 408 **Não apresentada** a resposta no prazo legal, o juiz **nomeará defensor** para oferecê-la em **10 dias**, concedendo-lhe vista dos autos.

Art. 409-410 Apresentada a defesa, o juiz ouve o MP/querelante sobre preliminares e documentos em **5 dias** (art. 409); determina a inquirição de testemunhas e diligências em até **10 dias** (art. 410).

Art. 411 Audiência única de instrução: declarações do ofendido (se possível) → testemunhas de acusação → testemunhas de defesa → esclarecimentos de peritos (dependem de requerimento e deferimento, §1º) → acareações → reconhecimento de pessoas/coisas → interrogatório do acusado → debates (alegações finais orais). Alegações: **20 min** para cada parte, **prorrogáveis por 10** (§4º); se houver assistente, +10 min (com acréscimo simétrico à defesa, §6º); havendo mais de um acusado, o tempo é **individual** para cada um (§5º).

TESE QUE A FGV COBRA AO PÉ DA LETRA

As **alegações finais são prescindíveis** no rito do júri: sua ausência (mesmo com a defesa devidamente intimada) não gera nulidade, pois a pronúncia encerra **juízo meramente provisório** sobre autoria e materialidade (Jurisprudência em Teses STJ, Ed. 75, Tese 07; AgRg no AREsp 480148/PE; HC 366.706/PE; AgRg no HC 444135/SP).

Art. 412 Toda a 1ª fase deve ser concluída no **prazo máximo de 90 dias**.

3.2 Pronúncia, impronúncia e absolvição sumária (arts. 413 a 419)

Art. 413 O juiz, **fundamentadamente, pronunciará** o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Vigê o *in dubio pro societate*.

LIMITES DA PRONÚNCIA — 4 ARMADILHAS EM UMA

- **Excesso de linguagem:** a pronúncia deve **limitar-se** à indicação da materialidade e dos indícios de autoria, evitando juízo de certeza sobre as teses em confronto. Reconhecido o excesso, é **nulidade absoluta** — não basta desentranhar ou envelopar a peça; **outra decisão deve ser prolatada** (Tema 10-STJ; RHC 127.522/BA).
- **Exceção da rasura:** é possível rasurar trecho **ínfimo** para afastar o excesso, sem refazer toda a decisão (Tema 11-STJ; HC 325.076/RJ) — mas isso é excepcional, não a regra.
- **Prova exclusiva:** é **inadmissível** a pronúncia fundada **exclusivamente** em inquérito policial ou em testemunho indireto ("ouvir dizer" / *hearsay*) (HC 560.552/RS; REsp 1.373.356-BA).
- **Qualificadoras:** só podem ser excluídas da pronúncia as **manifestamente improcedentes**; havendo dúvida razoável, remetem-se aos jurados (HC 406.869/RS).

Art. 414 **Impronúncia:** o juiz não se convence da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria. Não faz coisa julgada material — cabe **nova denúncia** com **prova nova**, enquanto não extinta a punibilidade (parágrafo único).

Art. 415 **Absolvição sumária:** (I) provada a inexistência do fato; (II) provado não ser o réu autor/partícipe; (III) o fato não constitui infração penal; (IV) demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

A PEGADINHA-RAINHA DO ART. 415: INIMPUTABILIDADE

Pelo **parágrafo único**, a absolvição sumária **não se aplica** à inimputabilidade do art. 26, *caput*, CP, **salvo se for a única tese defensiva**. Lógica: se houver tese subsidiária (legítima defesa, negativa de autoria etc.), é mais benéfico ao réu ir a júri, pois pode ser absolvido **sem** a imposição de medida de segurança — daí o réu deve ser **pronunciado**. Atenção ao **semi-imputável** (art. 26, parágrafo único, CP): ele **nunca** é absolvido sumariamente por essa via (apenas reduz pena de 1/3 a 2/3) — **será, em regra, pronunciado** (MPSP-2010).

Art. 416-417 Contra impronúncia ou absolvição sumária cabe **apelação**. Havendo indícios de autoria de terceiros não incluídos na denúncia, o juiz, ao pronunciar/impronunciar, remete os autos ao MP por **15 dias** (aplica-se, no que couber, o art. 80).

Art. 418-419 **Emendatio libelli:** o juiz pode dar ao fato definição jurídica diversa, ainda que o réu fique sujeito a pena mais grave (art. 418) — dispensa aditamento, pois o réu se defende dos **fatos**, não da capitulação. Já o art. 419 trata da **desclassificação na 1ª fase**: convencido de que não há crime doloso contra a vida, o juiz **remete os autos ao juízo competente** — não sentencia ele mesmo (isso só ocorre na desclassificação em **plenário**, art. 492, §1º — não confunda as duas!).

Art. 420-421 Intimação da pronúncia: pessoalmente ao acusado, defensor nomeado e MP (I); ao defensor constituído/querelante/assistente, por publicação (II); **por edital**, ao acusado **solto** não encontrado (parágrafo único). Preclusa a pronúncia → autos ao juiz-presidente do Júri. Havendo **circunstância superveniente** que altere a classificação (ex.: vítima de tentativa de homicídio morre depois), o juiz ordena a remessa ao MP mesmo após a preclusão (§1º).

TESE CONSOLIDADA

A intimação do **defensor constituído** quanto à data da sessão dispensa a intimação do acusado **solto e foragido** que não foi encontrado (STJ, HC 552.108/MS). E, na intimação pessoal da pronúncia, a ausência de indagação sobre a intenção de recorrer **não gera nulidade** (Jurisprudência em Teses STJ, Ed. 75, Tese 09).

Dissecando o Rito: Preparação do Plenário e Desaforamento

4.1 Preparação do processo para julgamento (arts. 422 a 424)

Art. 422 Ao receber os autos, o presidente do Júri intima MP/querelante e defensor para, em **5 dias**, apresentarem rol de **até 5 testemunhas** de plenário, juntarem documentos e requererem diligências.

Art. 429-430 Preferência na pauta: acusados presos → entre presos, os há mais tempo presos → em igualdade, os precedentemente pronunciados (art. 429). Assistente só é admitido se requerer habilitação até **5 dias antes** da sessão (art. 430).

4.2 Desaforamento (arts. 427 e 428)

DEFINIÇÃO E REQUISITOS

Deslocamento da competência **territorial** para outra comarca da **mesma região**, onde não existam os motivos que o determinaram, preferindo-se as mais próximas.

Hipóteses taxativas	Detalhe/pegadinha
Interesse da ordem pública	Requer elementos concretos — mera repercussão midiática, por si só , não presume parcialidade do júri (STJ, HC 492.964-MS).
Dúvida sobre a imparcialidade do júri	Idem — exige-se dúvida fundada, não alegação genérica.
Segurança pessoal do acusado	Atenção: não abrange, por si, a segurança do promotor, defensor ou juiz — pegadinha clássica de alternativa.
Excesso de serviço	Só se o julgamento não puder ser realizado em 6 meses contados do trânsito em julgado da pronúncia.

Quem pode requerer	Observação
MP, assistente, querelante, acusado	Legitimados ao requerimento
Juiz-presidente	Por representação (não é requerimento de parte)

3 PEGADINHAS DE DESAFORAMENTO

- **Momento:** cabe apenas após o trânsito em julgado da pronúncia; não é admitido se pendente recurso contra ela.
- **Reaforamento:** a doutrina majoritária **não admite** o retorno ao foro original.
- **Contraditório obrigatório:** é **nula** a decisão que determina o desaforamento **sem ouvir a defesa** — Súmula 712-STF. Mesmo pedido do próprio MP não dispensa a oitiva da defesa.

4.3 Alistamento, sorteio e função do jurado (arts. 425 a 446)

Regra	Detalhe
Requisito para alistamento	Cidadãos maiores de 18 anos , de notória idoneidade (art. 436) — a alfabetização é exigida pela doutrina (não expressamente pela lei), decorrente do sigilo do voto.

Vedação de discriminação	Não pode haver exclusão por cor/etnia/credo/sexo/profissão/classe/origem/grau de instrução (art. 436, §1º) — mas isso não afasta a exigência doutrinária de alfabetização.
Isenções (art. 437)	Presidente da República, Ministros, Governadores, parlamentares, Prefeitos, magistrados/MP/DP e seus servidores, polícia/segurança pública, militares em serviço ativo, maiores de 70 anos que requeiram, e quem demonstrar justo impedimento.
Recusa por convicção religiosa/filosófica/política	Gera dever de serviço alternativo (art. 438) — sob pena de suspensão de direitos políticos.
Natureza do jurado	Agente público honorífico (doutrina); responde criminalmente como juiz togado (art. 445).
Sorteio dos 25	Entre o 15º e o 10º dia útil antes da reunião (art. 433, §1º); audiência de sorteio não se adia por ausência das partes (§2º).

MODELO BRASILEIRO: TRADICIONAL, NÃO ESCABINADO

O Brasil adota o modelo **tradicional/puro** (art. 447): cabe **exclusivamente** aos jurados o julgamento da causa (juízes do fato); o juiz-presidente exerce as funções do art. 497. Não se confunde com o modelo **escabinado** (juízes leigos e togados decidindo juntos), inexistente no processo penal brasileiro.

Dissecando o Rito: 2ª Fase (Judicium Causae)

5.1 Impedimentos, suspeição e formação do Conselho (arts. 447 a 452)

IMPEDIDOS DE SERVIR NO MESMO CONSELHO (ART. 448)

Marido e mulher (ou união estável) · ascendente e descendente · sogro(a) e genro/nora · irmãos e cunhados (durante o cunhadio) · tio e sobrinho · padrasto/madrasta e enteado. **Não** impede: primos entre si (parentesco de 4º grau — MPAC-2022).

Não pode servir o jurado que (art. 449)

I — funcionou em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa do julgamento posterior (Súmula 206-STF: é nulo o julgamento ulterior com jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo)

II — em concurso de pessoas, integrou o Conselho que julgou outro acusado

III — manifestou prévia disposição para condenar ou absolver

Consequência: jurados excluídos por impedimento/suspeição/incompatibilidade **são computados** para o número legal (art. 451) — mas não compõem o Conselho.

5.2 Sessão: ausências, adiamentos e quórum (arts. 453 a 471)

Ausente	Consequência
MP	Julgamento adiado para o 1º dia desimpedido da mesma reunião (art. 455)
Advogado do acusado, sem escusa legítima	Adia-se uma única vez ; na 2ª falta, intima-se a Defensoria Pública para o novo julgamento, com prazo mínimo de 10 dias (art. 456)
Acusado solto , regularmente intimado	Não adia o julgamento (art. 457) — o mesmo vale para assistente e advogado do querelante
Acusado preso , não conduzido	Adia , salvo pedido de dispensa de comparecimento assinado por ele e pelo defensor (art. 457, §2º)
Testemunha comum	Não adia , salvo se intimada por mandado com cláusula de imprescindibilidade (art. 461)

PEGADINHA DE RESPONSABILIDADE ESTATAL

Se o mandado de intimação da testemunha imprescindível foi expedido para endereço **errado** por falha do próprio Estado, o julgamento realizado sem sua oitiva é **anulado** — a defesa não pode ser prejudicada por erro estatal (STJ, HC 243.591-PB).

Quórum e "estouro de urna" — sequência completa

Passo	Regra
Instalação	≥ 15 jurados comparecem → instala-se (art. 463); se não houver, sorteiam-se suplentes e remarca-se (art. 464)
Sorteio do Conselho	7 dentre os presentes (art. 467)

Recusas imotivadas	Defesa e, depois, MP recusam até 3 cada , sem motivar (art. 468); com 2+ acusados, cada réu tem direito às suas 3, mesmo com defensor único (art. 469 c/ STJ REsp 1.540.151-MT)
Estouro de urna	Se, por força das recusas, não restarem 7 jurados → separação dos julgamentos (art. 469, §1º); julga-se primeiro quem tiver autoria atribuída, ou pela ordem do art. 429 em coautoria

5.3 Instrução em plenário (arts. 472 a 475)

ORDEM DE OITIVA — A TABELA QUE VALE PROVA

Etapas	1º	2º	3º	4º	5º
Ofendido / testemunhas de acusação	Juiz	MP	Assistente	Querelante	Defensor
Testemunhas de defesa	Juiz	Defensor	MP	Assistente	Querelante
Interrogatório do acusado	—	MP	Assistente	Querelante	Defensor

Conclusão: **o juiz presidente sempre inicia** as perguntas; os jurados perguntam **por intermédio do juiz** (arts. 473, §2º e 474, §2º) — nunca diretamente. É o chamado sistema presidencialista/indireto para os jurados, e direto/cruzado para as partes.

REGRAS ESPECÍFICAS DA INSTRUÇÃO

- **Algemas (art. 474, §3º):** vedadas no plenário, salvo se **absolutamente necessárias** à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à integridade física dos presentes (SV 11).
- **Art. 474-A (Lei 14.245/2021):** veda manifestação sobre circunstâncias alheias aos fatos e uso de linguagem/ material que ofenda a dignidade da vítima ou testemunhas — dever imposto a todos os sujeitos processuais, fiscalizado pelo juiz-presidente.
- **Leitura exclusiva de peças (art. 473, §3º):** partes e jurados só podem requerer a leitura de peças referentes, **exclusivamente**, a provas colhidas por carta precatória e a provas cautelares/antecipadas/não repetíveis.

Debates, Vedações dos Arts. 478/479 e Quesitação

6.1 Debates (arts. 476 e 477)

Ordem: MP (acusação, nos limites da pronúncia) → assistente → defesa → réplica (MP) → tréplica (defesa), com reinquirição de testemunha já ouvida admitida (art. 476, §4º). Em **ação penal privada**, fala primeiro o **querelante**, depois o MP — salvo se este houver retomado a titularidade da ação (art. 29, CPP).

A PEGADINHA DA TRÉPLICA CONDICIONADA

Não há tréplica sem réplica. Se o MP, dispondo do seu tempo, declara-se satisfeito e **dispensa a réplica**, a defesa **não tem direito** à tréplica — mesmo que o MP tenha usado a palavra por breves minutos apenas para justificar a dispensa (entendimento consolidado, inclusive citado em prova FGV — ver Seção 8, questão nº 6 do banco).

6.2 Art. 478 — vedações "argumento de autoridade" (a espinha dorsal das nulidades)

Art. 478 Durante os debates, as partes **não poderão**, sob pena de **nulidade**, fazer referência, **como argumento de autoridade** que beneficie ou prejudique o acusado, a:

I — decisão de pronúncia, decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, ou determinação do uso de algemas;

II — silêncio do acusado ou ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

O NÚCLEO DA PEGADINHA: "MENCIONAR" ≠ "USAR COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE"

A vedação **não é absoluta**. O que a lei proíbe é o uso **como argumento de autoridade** — isto é, tentar persuadir o jurado pela **fonte** (o juiz/desembargador decidiu assim) e não pelo **conteúdo** das provas dos autos. Por isso:

- **NÃO gera nulidade** a simples **leitura** da pronúncia sem uso como argumento de autoridade (Jurisprudência em Teses STJ, Ed. 75, Tese 08; RHC 120.598/MT-STF).
- **NÃO gera nulidade** a leitura dos **antecedentes criminais** do réu (Tese 04, Ed. 78-STJ) — o art. 478 não abrange antecedentes, apenas pronúncia/decisões posteriores/algemas/silêncio/ausência de interrogatório.
- **NÃO gera nulidade** a leitura, pelo MP, da **sentença condenatória de corrêu** proferida em julgamento anterior — o art. 478, I, não proíbe a leitura de sentença de corrêu (STF, RHC 118.006/SP).
- **GERA nulidade** dizer aos jurados algo como "um juiz concursado não deixaria o acusado preso se o crime fosse privilegiado" — isso é argumento de autoridade típico (STJ, REsp 1.828.666/SC).

6.3 Art. 479 — o "fator surpresa" probatório

Art. 479 Durante o julgamento, **não será permitida** a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido **juntado aos autos** com antecedência mínima de **3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte**. O parágrafo único estende a vedação a jornais, escritos, vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer meio assemelhado sobre matéria de fato.

DIVERGÊNCIA HERMENÊUTICA — A FGV EXPLORA EXATAMENTE AQUI

A **literalidade** exige apenas a **juntada** com 3 dias úteis de antecedência. A **jurisprudência do STJ**, contudo, é firme em exigir que, no **mesmo prazo de 3 dias úteis**, ocorra também a **ciência inequívoca da parte contrária** — não basta protocolar o documento, é preciso que a parte adversa saiba de sua existência dentro do prazo (STJ, REsp 1.637.288-SP; AgRg no HC 602.291/SC; AgRg no REsp 1.828.768/MS). Uma questão bem escrita sempre menciona "**juntada e ciência**" — se mencionar apenas "**juntada**", fique atento ao comando (literalidade vs. jurisprudência).

6.4 Quesitação (arts. 480 a 484)

Art. 483 — ordem legal dos quesitos I — materialidade do fato · II — autoria/participação · III — "o jurado absolve o acusado?" (genérico) · IV — causa de diminuição de pena alegada pela defesa (se cabível) · V — qualificadora/causa de aumento reconhecida na pronúncia (se cabível).

Regra de corte	Efeito
Resposta negativa de mais de 3 jurados aos quesitos I ou II	Encerra a votação — absolvição automática (art. 483, §1º)
Resposta afirmativa por mais de 3 jurados a I e II	Formula-se o quesito genérico III
Quesito III respondido " absolve "	Encerra a votação — prejudicados os demais
Quesito III respondido " condena "	Segue-se para IV (diminuição) e V (qualificadora/aumento)

O QUE CABE DENTRO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO (III)

Segundo a doutrina majoritária, o quesito III abrange **todas** as teses absolutórias: excludentes de ilicitude (legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal etc.), excludentes de culpabilidade, causas supraleais e clemência — **exceto** a inimputabilidade por doença mental (art. 26, *caput*, CP), que, quando concorre com outra tese, é desdobrada em quesito próprio **após** a resposta negativa ao III.

Quesitos especiais — desclassificação e tentativa (§§4º e 5º)

Tese sustentada	Quesito formulado	Posição na ordem
Desclassificação para crime de competência do juiz singular (§4º)	Quesito específico	Após o 2º quesito (se for a tese principal) ou após o 3º (se for tese subsidiária a uma tese absolutória principal)
Ocorrência do crime na forma tentada / divergência de tipificação (§5º)	Quesito específico	Após o 2º quesito, sempre

A TESE QUE A FGV MAIS ADORA: ORDEM ENTRE ABSOLVIÇÃO PRINCIPAL E DESCLASSIFICAÇÃO SUBSIDIÁRIA

Quando a defesa sustenta, **como tese principal**, uma tese **absolutória** (ex.: legítima defesa) e, **subsidiariamente**, a **desclassificação** (ex.: ausência de *animus necandi*), o quesito de **absolvição deve ser votado ANTES** do quesito de desclassificação — porque a absolvição é mais benéfica ao réu, e a plenitude de defesa exige que a tese principal seja apreciada em primeiro lugar (STJ, REsp 1.509.504-SP; HC 445.839/TO). **Inverter essa ordem é nulidade absoluta**. Já se a tese **principal** for a própria desclassificação, ela é quesitada logo após o 2º quesito, **antes** do quesito genérico de absolvição (art. 483, §4º, literalidade).

DOLO EVENTUAL PODE SER QUESITADO MESMO SEM DEBATE EXPRESSO EM PLENÁRIO

Se a defesa sustenta desclassificação de homicídio consumado para **lesão corporal seguida de morte**, não há nulidade em o juiz formular, além do quesito sobre dolo direto, **outro quesito autônomo sobre dolo eventual** — ainda que a tese do dolo eventual não tenha sido expressamente discutida em plenário, pois ela está logicamente abrangida pela tese defensiva de ausência de dolo direto (STJ, AREsp 1.883.314-DF, Info 757).

CASOS QUE DISPENSAM QUESITO AUTÔNOMO

Crime impossível / tentativa inidônea: não exige quesito próprio — está abarcado nos quesitos de materialidade ou autoria (art. 17, CP; princípio da soberania dos veredictos permite decisão dentro dos quesitos gerais).

Arts. 484-491 — mecânica da votação Leitura dos quesitos e explicação de seu significado pelo juiz-presidente (art. 484) → votação em sala especial, com cédulas opacas (7 "sim" e 7 "não" por quesito — art. 486) → sigilo por urnas separadas (art. 487) → decisão por **maioria de votos** (art. 489) → contradições entre respostas são resolvidas por nova votação explicada pelo juiz (art. 490).

Sentença, Dosimetria e Execução Provisória

7.1 A sentença do juiz-presidente (art. 492)

Hipótese	Conteúdo da sentença
Condenação (I)	Fixa pena-base (a) → considera agravantes/atenuantes alegadas nos debates (b) → aplica aumentos/diminuições conforme causas admitidas pelo júri (c) → observa art. 387 (d) → determina prisão/execução (e) → efeitos genéricos/específicos (f)
Absolvição (II)	Coloca em liberdade (se preso por outro motivo, não) → revoga medidas restritivas → impõe medida de segurança, se for o caso

A DOSIMETRIA NÃO É DOS JURADOS — MAS A INCIDÊNCIA DAS CAUSAS, SIM

Desde a Lei 11.689/2008, **agravantes e atenuantes não são quesitadas**: cabe ao juiz-presidente reconhecê-las na sentença, **desde que alegadas nos debates** (pela defesa técnica **ou** pela autodefesa no interrogatório — STJ, HC 161.602/PB). O juiz **não pode** aplicar agravante de ofício, sem alegação em plenário (violaria o princípio da correlação — DPEPR-2024). Já as **causas de aumento/diminuição de pena** (majorantes/minorantes) **são quesitadas** (art. 483, IV e V) — mas a **fração exata** do aumento/diminuição é escolhida pelo **juiz togado**, não pelos jurados (STJ, REsp 1.973.397-MG, Info 748).

7.2 Desclassificação em plenário — própria x imprópria

Espécie	Mecânica	Efeito sobre a competência
Própria	Jurados apenas negam que o crime seja doloso contra a vida, sem especificar qual é o delito	Juiz-presidente assume total capacidade decisória — pode até absolver , dando a classificação jurídica que entender cabível
Imprópria	Jurados indicam qual seria o delito (ex.: homicídio culposo)	Juiz-presidente é vinculado — deve condenar pelo delito indicado, sem poder dar classificação distinta

ONDE A DESCLASSIFICAÇÃO SENTENCIA — NÃO CONFUNDA COM O ART. 419

Desclassificação na **1ª fase** (art. 419) → **remessa** ao juízo competente (quem sentencia é outro juiz). Desclassificação em **plenário** (art. 492, §1º) → **o próprio juiz-presidente do Júri profere a sentença**, inclusive aplicando os institutos despenalizadores da Lei 9.099/95 se a nova capitulação for infração de menor potencial ofensivo.

CRIME CONEXO E DESCLASSIFICAÇÃO/ABSOLVIÇÃO — A REGRA QUE A FGV INVERTE

- Se o júri **desclassifica** o crime doloso contra a vida → a competência para o **crime conexo** também se prorroga para o **juiz-presidente** (art. 492, §2º) — ele julga o crime desclassificado **e** o conexo.
- Se o júri **absolve** o réu do crime doloso contra a vida → o **Conselho de Sentença mantém a competência** para julgar os crimes conexos (a competência do júri, uma vez fixada, não se esvazia pela absolvição do crime principal) — é **nulo** o julgamento do conexo pelo juiz singular nesse caso (STJ, HC 293.895/RS).

7.3 Execução provisória da pena (art. 492, I, "e" e §§3º a 6º)

Regra do CPP (literal, Lei 13.964/2019)	Situação atual (Tema 1068-STF)
Execução imediata apenas se pena $\geq$ 15 anos de reclusão; abaixo disso, apelação com efeito suspensivo	SUPERADO A soberania dos veredictos autoriza a execução imediata, independentemente do quantum de pena aplicado

VER DESENVOLVIMENTO COMPLETO NA SEÇÃO 16 — ALERTAS DE ATUALIZAÇÃO

Este é o ponto de maior risco de "questão desatualizada" no tema: o texto literal do art. 492 permanece com a redação da Lei 13.964/2019, mas o STF (RE 1.235.340/SC, Tema 1068, Info 1150) e o STJ (AgRg no HC 788.126-SC, Info 826) já fixaram tese vinculante em sentido contrário à literalidade. A FGV pode testar tanto a **regra escrita** quanto a **tese vinculante** — leia o comando da questão com cuidado redobrado (pede "segundo o CPP" ou "segundo o entendimento dos Tribunais Superiores"?).

Complementarmente: o juiz-presidente pode, **excepcionalmente**, deixar de autorizar a execução provisória se houver questão substancial que possa levar à revisão da condenação (§3º); a apelação contra pena $\geq$ 15 anos não tem, em regra, efeito suspensivo (§4º), mas o tribunal pode **excepcionalmente** atribuí-lo se o recurso, cumulativamente, não for protelatório e levantar questão substancial que possa resultar em absolvição, anulação, novo julgamento ou redução para menos de 15 anos (§5º).

7.4 Ata e atribuições do presidente (arts. 494 a 497)

A ata deve descrever fielmente todas as ocorrências (rol taxativo do art. 495); sua falta sujeita o responsável a sanções administrativa e penal (art. 496). Entre as atribuições do juiz-presidente (art. 497), destacam-se: dirigir os debates intervindo em caso de abuso/excesso de linguagem; **nomear defensor** quando considerar o réu indefeso, podendo **dissolver o Conselho** e designar novo dia (inciso V); e regulamentar apartes, podendo conceder até **3 minutos** para cada aparte requerido, acrescidos ao tempo da parte que os concedeu (inciso XII).

PEGADINHA SOBRE A NOMEAÇÃO DE NOVO DEFENSOR (BANCO FGV, QUESTÃO Nº 14)

Ainda que o juiz considere o acusado indefeso e dissolva o Conselho para nomear a Defensoria Pública, essa nomeação **deve ser precedida de consulta ao próprio acusado** — a jurisprudência não permite que o juiz substitua o defensor constituído de forma automática, sem antes indagar a vontade do réu quanto à manutenção ou troca do patrono, sob pena de vulnerar a autonomia da defesa técnica escolhida.

Incidência FGV — Mapa de Padrões Fáticos (Storytelling)

COMO A FGV CONSTRÓI O CASO CONCRETO

A banca raramente pergunta "qual o prazo do art. 422?" de forma seca. Ela costuma **narrar uma sessão de plenário em andamento**, colocar promotor/defensor fazendo ou dizendo algo no calor do debate, e pedir para o candidato apontar a nulidade (ou a ausência dela). Os três enredos abaixo cobrem a esmagadora maioria das variações encontradas no banco de questões analisado.

Enredo 1 — "O argumento proibido em plenário" (art. 478)

Promotor ou defensor, durante os debates, **exibe aos jurados** um voto de desembargador do RSE contra a pronúncia, ou afirma algo como "se o juiz manteve o réu algemado, é porque tem certeza da culpa". A banca testa se o candidato separa a **menção lícita** ao conteúdo dos autos (permitida) do **argumento de autoridade** propriamente dito (vedado, gera nulidade). Variante recorrente: leitura de **antecedentes** do réu ou de **sentença de corrêu** — ambas **lícitas**, por não se enquadrarem no rol do art. 478.

Enredo 2 — "A tese salva-vidas" (inimputabilidade / desclassificação / excesso culposo)

Réu manifestamente inimputável (ou com laudo de semi-imputabilidade) tem, como tese **subsidiária**, legítima defesa ou excesso culposo. A banca testa a **cronologia sistêmica**: na 1ª fase, o juiz só absolve sumariamente por inimputabilidade se ela for a **única** tese; em plenário, a tese absolutória **principal** deve ser quesitada **antes** da tese subsidiária de desclassificação/excesso culposo, sob pena de nulidade absoluta.

Enredo 3 — "A prova de última hora" (art. 479)

Faltando poucos dias para a sessão, surge uma prova nova (vídeo, print de rede social, laudo). Um advogado a exhibe no plenário sem observar os **3 dias úteis** de antecedência e a ciência da parte contrária. A narrativa costuma enfatizar o **conteúdo bombástico** da prova para atrair o candidato ao mérito — mas a nulidade é **puramente formal** (violação do art. 479), independentemente de a prova ser "verdadeira" ou "decisiva".

8.1 Tabela de padrões fáticos x tema testado x resposta

Padrão fático (o "disfarce" da FGV)	O que está sendo testado	Resposta/regra aplicável
Réu reincidente; MP não menciona a agravante nos debates, mas o juiz a aplica de ofício na sentença	Correlação/congruência na dosimetria pós-2008	Nulo — agravante só se alegada nos debates (art. 492, I, "b")
Tese principal = legítima defesa; subsidiária = excesso culposo; juiz vota só o quesito genérico e considera o resto prejudicado	Natureza do excesso culposo e ordem de quesitação	Nulidade — excesso culposo tem natureza desclassificatória , exige quesito autônomo (art. 483, §4º); a rejeição do quesito genérico não prejudica a quesitação do excesso
Réu invoca extinção de punibilidade por decadência em JECrim sobre fato conexo, antes de ir a júri	Absolvição sumária por extinção de punibilidade já transitada	Absolver sumariamente — extinção de punibilidade transitada em julgado impede o prosseguimento
Advogado lê documento/exibe vídeo não juntado aos autos; MP alude a antecedentes em prejuízo do réu	Distinção entre vedações do art. 478 (antecedentes = lícito) e do art. 479 (documento não juntado = vedado)	Vedada a leitura do documento (art. 479); lícita a referência a antecedentes (Tese 04, Ed. 78-STJ)

Infanticídio + participação; defesa pede desclassificação para autoaborto para ambas as rés	Posição do quesito de desclassificação na ordem do art. 483	Quesito de desclassificação vem após o quesito da autoria (2º quesito)
Réu com "3 qualificadoras"; defesa nega dolo eventual/direto e propõe lesão corporal seguida de morte	Quesitação de dolo eventual mesmo sem debate expresso; prosseguimento após desclassificação parcial em concurso de crimes	Juiz prossegue a votação dos quesitos remanescentes e, quanto ao crime desclassificado, ele mesmo profere sentença (não remete a outro juízo antes de esgotar a votação das demais séries)
Réu se cala no interrogatório; MP, nos debates, insinua que o silêncio comprova culpa	Art. 478, II — vedação ao uso do silêncio como argumento de autoridade	Nulidade — vedado usar o silêncio em prejuízo do acusado
Testemunha imprescindível não localizada por erro no endereço do mandado (erro do próprio Estado)	Responsabilidade estatal x direito ao adiamento	Julgamento realizado sem a oitiva é anulado (STJ, HC 243.591-PB)
Feminicídio; defesa pede absolvição por clemência, subsidiariamente desclassificação por ausência de <i>animus necandi</i> , e quesitação do privilégio	Ordem de quesitação entre tese absolutória principal e desclassificatória subsidiária + cabimento de privilégio mesmo com erro quanto à pessoa (vítima atingida por engano)	Quesito absolutório antes do desclassificatório (REsp 1.509.504-SP); privilégio é quesitável mesmo com <i>aberratio ictus</i> /erro sobre a pessoa, aplicando-se a regra do art. 20, §3º, CP à qualificadora/privilégio conforme a vítima virtual
Feminicídio com tese de "legítima defesa da honra" mencionada pela defesa	Vedação da tese após a ADPF 779	Tese repudiada pelo STF — não pode ser sustentada como argumento lícito em plenário (ver Seção 15)
Homicídio triplamente qualificado; réu inimputável comprovado, tese subsidiária à insuficiência probatória; juiz se convence da autoria e materialidade	Absolvição sumária x pronúncia quando há crime conexo	Pronuncia o réu para ambos os crimes (principal e conexo) — a inimputabilidade comprovada não gera absolvição sumária se não for tese única, e o crime conexo segue a sorte do principal
Acidente de trânsito com denúncia por homicídio tentado (dolo eventual), mas há decisão anterior do JECrim com trânsito em julgado sobre lesão corporal culposa no mesmo fato	Coisa julgada e absolvição sumária	Absolver sumariamente, em razão da extinção da punibilidade já transitada em julgado sobre o mesmo fato

Padrões extraídos e sistematizados a partir do banco de questões objetivas FGV (2008-2026) e das teses STJ/STF tageadas no material doutrinário de apoio.

8.2 Questões FGV comentadas (seleção de alta relevância)

FGV · JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO · TRF2 · 2026

Enunciado (resumo): Sentença condenatória do Júri deixa de aplicar a agravante da reincidência porque o MP não a alegou nos debates, apesar de constar da folha de antecedentes. O MP apela buscando o reconhecimento da agravante.

Gabarito: B — Apelação desprovida. O juiz-presidente só pode aplicar agravante alegada nos debates (art. 492, I, "b"), sob pena de violar a correlação entre acusação e sentença.

FGV · JUIZ ESTADUAL · TJ-SC · 2025

Enunciado (resumo): Defensor lê documento/exibe vídeo não juntado aos autos, versando sobre matéria de fato; MP alude aos antecedentes do acusado como argumento de autoridade em seu prejuízo.

Gabarito: E — É vedado ao MP fazer referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade, mas não aos antecedentes do acusado. Combina, em uma única questão, a vedação do art. 479 (documento não juntado) com a distinção do art. 478 (pronúncia vedada / antecedentes permitidos).

FGV · PROMOTOR DE JUSTIÇA · MPE-GO · 2024

Enunciado (resumo): Réus patrocinados pela Defensoria Pública, dois acusados, homicídio triplamente qualificado — qual o tempo das alegações finais orais na 1ª fase?

Gabarito: D — 20 minutos, prorrogáveis por mais 10; havendo mais de um réu, o tempo é individual para cada um. Testa diretamente o art. 411, §§4º e 5º — não confundir com os tempos de debate em plenário (art. 477), que são de 1h30/1h.

FGV · JUIZ ESTADUAL · TJ-PR · 2023

Enunciado (resumo): Réu em silêncio no interrogatório; viúva da vítima admitida como assistente de acusação e participa dos debates.

Gabarito: C — O MP não poderá, sob pena de nulidade, fazer referência à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade em prejuízo do acusado. Reforça que a vedação do art. 478, I, inclui expressamente as algemas — item frequentemente esquecido pelo candidato que memoriza só "pronúncia e decisões posteriores".

FGV · JUIZ ESTADUAL · TJ-GO · 2023

Enunciado (resumo): Assertiva múltipla sobre incomunicabilidade dos jurados, réplica/tréplica, silêncio do acusado, prazo do art. 479 e ordem de inquirição na defesa.

Gabarito: D — Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência de três dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Questão "resumo" que testa 5 institutos ao mesmo tempo — típica de banca que quer discriminar candidatos que decoraram apenas parcialmente o rito.

Súmulas, Teses e Jurisprudência Exigidas pela Banca

9.1 Súmulas — cobrança literal garantida

Súmula	Enunciado (essência)
SV 11-STF	Uso de algemas só é lícito em casos de resistência, fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito — sob pena de nulidade do ato a que se refere.
Súmula 206-STF	É nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo.
Súmula 712-STF	É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa.

9.2 Jurisprudência em Teses do STJ — Edições 75 e 78 (tema Júri)

Tese	Enunciado
Ed. 75 / Tese 07	A ausência do oferecimento de alegações finais em processos de competência do Júri não acarreta nulidade, pois a decisão de pronúncia encerra juízo provisório acerca da culpa.
Ed. 75 / Tese 08	A simples leitura da pronúncia no plenário não leva à nulidade do julgamento — só ocorre se a referência for usada como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado.
Ed. 75 / Tese 09	Na intimação pessoal do réu sobre a pronúncia/sentença condenatória, a ausência de apresentação do termo de recurso ou de indagação sobre a intenção de recorrer não gera nulidade.
Ed. 78 / Tese 04	A leitura, em plenário, dos antecedentes criminais do réu não se enquadra nas vedações do art. 478, I e II — não há óbice à sua menção por qualquer das partes.
Ed. 78 / Tese 11	É nulo o julgamento quando os quesitos são apresentados com má redação ou de modo complexo, a ponto de gerar perplexidade ou dificultar o entendimento dos jurados.

9.3 Casos-líderes — quadro de referência rápida

Caso	Tema	Tese fixada
STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1068)	Execução provisória	A soberania dos veredictos autoriza execução imediata, independentemente do total da pena aplicada
STJ, REsp 1.637.288-SP	Art. 479	O prazo de 3 dias úteis abrange também a ciência da parte contrária, não só a juntada
STJ, REsp 1.509.504-SP	Ordem de quesitos	Tese absolutória principal deve ser quesitada antes da desclassificação subsidiária
STJ, AREsp 1.883.314-DF (Info 757)	Quesitação de dolo eventual	Não há nulidade em quesitar dolo eventual mesmo sem debate expresso, se logicamente contido na tese defensiva
STJ, REsp 1.973.397-MG (Info 748)	Dosimetria	Jurados decidem a incidência de majorante/minorante; o quantum é fixado pelo juiz togado
STJ, HC 161.602/PB	Agravantes/atenuantes	Reconhecíveis pelo juiz-presidente se alegadas nos debates, inclusive na autodefesa
STJ, HC 293.895/RS	Absolvição e crime conexo	Absolvido o crime principal, o júri mantém a competência para os conexos; julgamento pelo juiz singular é nulo
STJ, HC 243.591-PB	Testemunha imprescindível	Erro do Estado na intimação não pode prejudicar a defesa — julgamento anulado

STJ, HC 492.964-MS	Desaforamento	Repercussão midiática, por si só, não presume parcialidade do júri
STJ, REsp 1.540.151-MT	Recusas imotivadas	Direito às 3 recusas é garantido a cada corréu individualmente, mesmo com defensor único
STJ, HC 436.241-SP	Incomunicabilidade	É nulo o julgamento em que jurado se manifesta durante os debates ("é um crime")
STF, RHC 120.598/MT	Argumento de autoridade	Leitura da decisão sem uso como argumento de autoridade não gera nulidade
STF, RHC 118.006/SP	Sentença de corréu	Leitura de sentença condenatória de corréu não viola o art. 478, I

Discursivas e Peças Práticas — O Que Pontua

NOTA METODOLÓGICA

O acervo fornecido concentra questões **objetivas**. Não há, nele, espelhos de discursivas específicas sobre o Júri — a metodologia abaixo é construída a partir do padrão estrutural das bancas para o tema e deve ser **recalibrada** se você me enviar espelhos reais de discursiva/peça prática da FGV sobre o assunto.

10.1 Peças cabíveis — mapa de cabimento

Situação	Peça	Fundamento
Irresignação contra a pronúncia	Recurso em Sentido Estrito (RSE)	art. 581, IV, CPP
Irresignação contra impronúncia ou absolvição sumária	Apelação	art. 416, CPP
Irresignação contra a sentença do júri (condenação/absolvição em plenário)	Apelação	art. 593, III, CPP — atenção à alínea "d": decisão manifestamente contrária à prova dos autos
Nulidade não sanada, urgência, constrangimento ilegal	Habeas Corpus	art. 5º, LXVIII, CF
Pedido de deslocamento territorial	Desaforamento (petição ao Tribunal)	arts. 427-428, CPP

A ARMADILHA DA ALÍNEA "D" DO ART. 593, §3º

Quando a apelação se funda em decisão **manifestamente contrária à prova dos autos**, o Tribunal, se der provimento, **não substitui** o mérito — apenas **anula** o julgamento e determina **novo júri**. E essa hipótese recursal **não pode ser usada duas vezes** pela mesma parte quanto ao mesmo julgamento (art. 593, §3º, parte final) — peça de discursiva que ignore esse limite perde pontos de fundamentação técnica.

10.2 Estrutura de resposta discursiva — roteiro de pontuação provável

- Enquadramento da fase** (1ª ou 2ª) e do ato processual envolvido — é o primeiro filtro que qualquer examinador FGV usa para saber se o candidato entendeu o caso.
- Identificação precisa do dispositivo legal** (número do artigo e parágrafo/inciso) — citação literal ou paráfrase tecnicamente correta.
- Enquadramento jurisprudencial** — súmula, tese em Jurisprudência em Teses do STJ, ou *leading case* nominal (STF/STJ, número do processo se souber).
- Enfrentamento da tese contrária** — mostrar que o candidato sabe argumentar a posição antagônica antes de concluir pela sua tese (mesmo em prova prática, isso é valorizado como "domínio do contraditório").
- Conclusão operativa** — o que o juiz/promotor/defensor deve **fazer** (anular, pronunciar, remeter, quesitar em tal ordem) — nunca deixe a peça sem uma conclusão prática explícita.

10.3 Rubrica esquemática (adaptável)

Critério	Peso sugerido
Identificação correta da fase e do instituto em jogo	20%
Fundamentação legal (artigo/inciso/parágrafo exatos)	25%
Fundamentação jurisprudencial (súmula/tese/caso concreto)	25%
Enfrentamento de teses contrárias / distinguishing	15%
Conclusão prática, clara e tecnicamente correta	15%

SE VOCÊ TIVER ESPELHOS REAIS DE DISCURSIVA FGV SOBRE O JÚRI

Envie-os e esta seção será refeita com a rubrica **real** de pontuação (frases-âncora, palavras-chave valoradas, distribuição efetiva de pontos por item) — como já foi feito para outros tópicos do seu acervo.

Quadro-Resumo Final: Números, Prazos e Quóruns

Item	Número/Prazo
Resposta à acusação	10 dias
Nomeação de defensor (ausência de resposta)	10 dias
Manifestação MP/querelante sobre preliminares/documentos	5 dias
Diligências/inquirição determinadas pelo juiz	10 dias
Alegações finais orais (1ª fase) — prorrogável	20 + 10 min
Manifestação do assistente / acréscimo à defesa (1ª fase)	10 + 10 min
Prazo total máximo da 1ª fase	90 dias
Retorno dos autos ao MP (indícios contra terceiros)	15 dias
Testemunhas — 1ª fase (por parte)	até 8
Testemunhas — plenário/2ª fase (por parte)	até 5
Rol de testemunhas + diligências (art. 422)	5 dias
Habilitação do assistente antes da sessão	5 dias
Sorteio dos 25 jurados — janela	entre 15º e 10º dia útil antes
Antecedência para juntada de documento/objeto + ciência (art. 479)	3 dias úteis
Composição do Tribunal do Júri	1 juiz + 25 jurados sorteados
Quórum mínimo de instalação	15 jurados
Conselho de Sentença	7 jurados
Recusas imotivadas — por parte, por réu	até 3
Estouro de urna (separação)	restam < 7
Idade mínima para alistamento de jurado	18 anos
Multa por recusa injustificada ao serviço do júri	1 a 10 salários mínimos
Debates em plenário — acusação/defesa (1 réu)	1h30 cada
Réplica/tréplica (1 réu)	1h cada
Debates em plenário — acusação/defesa (2+ réus)	2h30 cada
Réplica/tréplica (2+ réus)	2h cada
Aparte concedido pelo juiz-presidente	até 3 min
Cédulas de votação (sim/não) por urna	7 + 7
Decisão do Conselho de Sentença	maioria de votos
Excesso de serviço para desaforamento	> 6 meses do trânsito da pronúncia
Pena que, na redação literal do art. 492, ensejaria execução automática (superado — ver Seção 16)	≥ 15 anos

Mapa Mental Estruturado

TRIBUNAL DO JÚRI — PROCEDIMENTO BIFÁSICO (arts. 406-497, CPP)

Pilar 1 — 1ª Fase: quatro saídas possíveis

Pronúncia (art. 413)

- Materialidade + indícios de autoria
- *In dubio pro societate*
- Sem excesso de linguagem
- Recurso: RSE

Impronúncia (art. 414)

- Falta materialidade OU indícios de autoria
- Coisa julgada formal
- Cabe nova denúncia + prova nova
- Recurso: Apelação

Absolvição sumária (art. 415)

- Inexistência do fato / negativa de autoria / atipicidade / isenção-exclusão
- Inimputabilidade: só se única tese
- Recurso: Apelação

Desclassificação (art. 419)

- Não há crime doloso contra a vida
- Remessa ao juízo competente
- Recurso: RSE

Pilar 2 — 2ª Fase: da preparação à sentença

Preparação → Sessão

- Art. 422: rol de 5 testemunhas, 5 dias
- Desaforamento (arts. 427-428) — só após pronúncia preclusa
- Sorteio 25 → quórum 15 → Conselho de 7
- Recusas: 3 imotivadas por réu

Instrução → Debates

- Ordem: juiz → partes → jurados (via juiz)
- Debates: 1h30/1h (regra) ou 2h30/2h (2+ réus)
- Vedações: art. 478 (autoridade) e art. 479 (surpresa)

Quesitação (art. 483)

- 1º Materialidade → 2º Autoria → 3º Absolvição
- Tese absolutória principal ANTES da desclassificação subsidiária
- 4º Diminuição → 5º Qualificadora/Aumento

Sentença (art. 492)

- Agravante/atenuante: juiz decide, se alegada nos debates
- Majorante/minorante: júri decide incidência; juiz fixa fração
- Execução imediata (Tema 1068), independente do quantum

Pilar 3 — Desclassificação: própria x imprópria x fase

Na 1ª fase (art. 419)

- Remete a outro juízo
- Quem sentencia: **outro juiz**

No plenário (art. 492, §1º)

- Própria: juiz-presidente decide tudo, pode até absolver
- Imprópria: juiz-presidente é vinculado ao delito indicado pelos jurados

Mnemônicos e Regras de Bolso

RECURSOS DAS DECISÕES DA 1ª FASE

(**I**)mpronúncia + (**A**)bsolvição sumária → (**A**)pelação — todas *vogais*.

(**P**)ronúncia + (**D**)esclassificação → (**R**)SE — todas *consoantes*.

TESTEMUNHAS: "OITO NA ENTRADA, CINCO NA SAÍDA"

Fase de instrução preliminar (entrada do processo) = **8** testemunhas por parte.

Fase de plenário (saída/julgamento final) = **5** testemunhas por parte.

TEMPO DE DEBATES: "1 RÉU, 1H30/1H — DOIS OU MAIS, SOMA-SE 1"

Regra (1 réu): 1h30 para cada lado + 1h de réplica/tréplica.

Exceção (2+ réus): soma-se **+1h** ao tempo de acusação/defesa (→ 2h30) e **dobra-se** a réplica/tréplica (→ 2h).

ORDEM DE QUESITOS — "MAAD-Q"

Materialidade → **A**utoria → **A**bsolvição (genérico) → **D**iminuição → **Q**ualificadora/aumento.

Memorize a frase: "*Matei, Admiti, Absolvam-me, Diminuem, Qualifiquem*" na ordem em que os quesitos são lidos.

VEDAÇÕES DO ART. 478 — "PASA"

Pronúncia/decisões posteriores · **A**lgemas · **S**ilêncio do acusado · **A**usência de interrogatório — os quatro temas que **não podem** ser usados como argumento de autoridade. Tudo o que **não estiver** nessa lista (antecedentes, sentença de corrêu, leitura pura sem argumento de autoridade) é, em princípio, **lícito**.

QUÓRUM: 25 → 15 → 7

25 jurados sorteados para a reunião → mínimo de **15** presentes instala a sessão → **7** compõem o Conselho de Sentença. Se, após as recusas, restarem menos de 7 → estouro de urna.

ORDEM DE OITIVA — "O JUIZ SEMPRE ABRE A PORTA"

Ofendido e testemunhas de acusação: Juiz → MP → Assistente → Querelante → Defensor.

Testemunhas de defesa: Juiz → **Defensor** (inverte a posição do defensor para o 2º lugar) → MP → Assistente → Querelante.

Jurados **nunca** perguntam direto — sempre por intermédio do juiz.

Top 12 Pegadinhas Consolidadas

1. **Testemunhas 8x5:** trocar o número entre as fases, ou somar/subtrair indevidamente.
2. **Tréplica sem réplica:** afirmar que a defesa treplica mesmo sem o MP ter replicado.
3. **"Mencionar" x "usar como argumento de autoridade":** tratar toda menção à pronúncia/algemas como automaticamente nula, ignorando que só há nulidade se usada como argumento de autoridade.
4. **Antecedentes e sentença de corrêu:** incluí-los, por erro, no rol de vedações do art. 478 (não estão lá).
5. **Art. 479 incompleto:** falar apenas em "juntada" com 3 dias úteis, esquecendo a exigência jurisprudencial de "ciência da parte contrária" no mesmo prazo.
6. **Inimputabilidade na absolvição sumária:** esquecer que só se aplica se for a **única** tese defensiva — e que o semi-imputável nunca se beneficia dessa via.
7. **Ordem de quesitos entre absolvição e desclassificação:** inverter a prioridade quando a tese absolutória é principal e a desclassificação subsidiária (deve prevalecer a ordem que favoreça a defesa).
8. **Desclassificação na 1ª fase x no plenário:** confundir "remessa a outro juízo" (art. 419, 1ª fase) com "o próprio juiz-presidente sentencia" (art. 492, §1º, plenário).
9. **Agravante de ofício:** afirmar que o juiz pode reconhecer agravante não alegada nos debates — não pode.
10. **Quantum de aumento/diminuição:** afirmar que o júri fixa a fração — o júri só decide a incidência; a fração é do juiz togado.
11. **Execução provisória "trava" em 15 anos:** aplicar a redação literal do art. 492 (que ainda menciona 15 anos) ignorando o Tema 1068-STF, que autoriza execução imediata independentemente do quantum.
12. **Recusas imotivadas em corrêus:** achar que 2 réus com o mesmo advogado somam apenas 3 recusas no total — cada réu tem direito às **suas próprias** 3 recusas.

Visão Crítica e Interdisciplinar

15.1 Direito Constitucional

O art. 5º, XXXVIII, CF/88 é a viga-mestra de quase todos os institutos do rito: a **soberania dos veredictos** justifica tanto a execução imediata da pena (Tema 1068) quanto os limites à cassação do julgamento pelo Tribunal de segundo grau (art. 593, §3º — só anula, não substitui o mérito); a **plenitude de defesa** (mais ampla que a "ampla defesa" genérica) sustenta teses extrajurídicas (clemência) e a garantia individual das 3 recusas por corrêu.

ADPF 779/STF — LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA

O STF, na ADPF 779, vedou a invocação da tese de "legítima defesa da honra" em plenário do Júri, especialmente em casos de feminicídio — por violar a dignidade da pessoa humana e a igualdade de gênero. A FGV pode inserir essa tese em um enunciado (defesa alegando "legítima defesa da honra") apenas para testar se o candidato sabe que ela é **juridicamente repudiada**, não uma alternativa válida de defesa técnica perante os jurados.

15.2 Direito Penal — Parte Geral

A correta quesitação (art. 483) depende de domínio fino da taxonomia penal: diferenciar **excludentes de ilicitude** (vão no quesito absolutório genérico) de **causas de isenção de pena/inimputabilidade** (quesito próprio, quando concorrente com outra tese); distinguir *animus necandi* (dolo direto/eventual de matar) de **preterdolo** (lesão corporal seguida de morte — dolo na conduta-base, culpa/ausência de dolo quanto ao resultado morte); e reconhecer que a **tentativa inidônea/crime impossível** (art. 17, CP) não exige quesito autônomo, estando absorvida pelos quesitos de materialidade/autoria.

15.3 Debate doutrinário sobre o quesito genérico de absolvição

CRÍTICA AO ART. 483, III

Parte da doutrina e do Ministério Público sustenta a **inconstitucionalidade** do quesito genérico de absolvição ("o jurado absolve o acusado?"), introduzido pela Lei 11.689/2008: como ele engloba **todas** as teses absolutórias sem individualizá-las, a acusação não sabe qual tese foi acolhida pelo Conselho de Sentença, dificultando a fundamentação de eventual apelação por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, §3º), com possível ofensa à paridade de armas e ao contraditório recursal. É um bom argumento para questões discursivas ou provas orais que peçam "visão crítica" sobre o tema — apresente-o como **tese doutrinária/institucional minoritária**, não como direito posto.

Alertas de Atualização Legislativa e Jurisprudencial

1. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA — TEMA 1068-STF (O ALERTA MAIS IMPORTANTE DO TEMA)

A redação literal do art. 492, I, "e", e §§4º e 5º (dada pela Lei 13.964/2019 — Pacote Anticrime) condicionava a execução imediata a pena **igual ou superior a 15 anos** de reclusão. Em 12/09/2024, o STF, em repercussão geral (RE 1.235.340/SC, Tema 1068, Info 1150), fixou tese em sentido diverso: "**a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.**" O STJ já aplica esse entendimento (AgRg no HC 788.126-SC, Info 826). **Consequência prática para a prova:** se a questão perguntar "segundo o CPP", a resposta técnica ainda pode mencionar o parâmetro dos 15 anos como desenho legislativo original; se perguntar "segundo o entendimento atual dos Tribunais Superiores" ou não especificar, a resposta correta é a execução imediata **independentemente do quantum**. Leia o comando com atenção redobrada — esta é a área mais fértil para "pegadinha de banca desatualizada" versus "pegadinha proposital para testar quem só decorou a letra da lei".

2. ART. 479 — CIÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA, NÃO APENAS JUNTADA

A literalidade do CPP fala em "juntada aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte" — o que já sugere a exigência de ciência. Mas a construção jurisprudencial do STJ deixou claro que a **ciência inequívoca** deve ocorrer **dentro do mesmo prazo de 3 dias úteis**, e não apenas "em algum momento depois da juntada" (REsp 1.637.288-SP; AgRg no HC 602.291/SC; AgRg no REsp 1.828.768/MS). Questões que descrevem apenas a juntada, sem mencionar a ciência da parte contrária dentro do prazo, estão descrevendo uma situação **irregular**, ainda que a redação pareça inocente.

3. TENDÊNCIA EM FORMAÇÃO — REABERTURA DO PRAZO DO ART. 422 DIANTE DE TROCA DE DEFESA TÉCNICA

Há, em 2025-2026, uma discussão doutrinária e jurisprudencial **ainda não consolidada** sobre se a substituição do advogado do réu, quando revela deficiência técnica da defesa anterior (por exemplo, ausência de rol de testemunhas ou falhas na disponibilização dos autos digitais), autoriza a **reabertura** do prazo do art. 422 para a nova defesa. A posição histórica do STJ é **restritiva**: a concessão de prazo sucessivo/reaberto é discricionária do juiz, e a mera troca de patrono **não** gera direito automático à reabertura, exigindo-se prejuízo concreto demonstrado (STJ, AgRg no HC 747.251/RS, 2022). Decisões recentes de tribunais de justiça (2026) têm, em casos de comprovada falha de acesso aos autos ou de defesa manifestamente deficiente, determinado a reabertura como medida de saneamento. **Trate este ponto como tese em formação**, útil para discursivas e para provas orais ("posição majoritária" vs. "tendência recente"), mas não aposte nele como resposta isolada em uma questão objetiva sem contexto textual claro.

O QUE PERMANECE ESTÁVEL (NÃO É ALVO DE ALERTA)

A estrutura bifásica, os prazos do art. 406 a 422, a composição do Tribunal (1 juiz + 25 jurados, Conselho de 7), as vedações do art. 478 e a ordem de quesitos do art. 483 não sofreram nenhuma alteração legislativa recente e representam o núcleo mais estável e mais cobrado da matéria — invista a maior parte do seu tempo de memorização nesses pontos, não nas controvérsias de fronteira.

Checklist Pré-Prova

Números que não podem falhar

- ☐ 8 testemunhas (1ª fase) × 5 testemunhas (plenário) — por parte
- ☐ 10 dias (resposta à acusação) · 90 dias (duração máxima da 1ª fase)
- ☐ 25 jurados sorteados · 15 mínimo de instalação · 7 no Conselho de Sentença
- ☐ 3 recusas imotivadas por parte, por réu
- ☐ 3 dias úteis (art. 479) com ciência da parte contrária
- ☐ 1h30/1h (debates, 1 réu) × 2h30/2h (debates, 2+ réus)
- ☐ 20 + 10 minutos (alegações finais orais da 1ª fase)

Distinções que precisam estar automáticas

- ☐ Pronúncia (RSE) × Impronúncia/Absolvição sumária (Apelação)
- ☐ Desclassificação na 1ª fase (remessa a outro juízo) × no plenário (o próprio juiz-presidente sentença)
- ☐ Desclassificação própria (juiz decide tudo) × imprópria (juiz vinculado ao delito indicado)
- ☐ Vedado pelo art. 478 (pronúncia, algemas, silêncio, ausência de interrogatório) × permitido (antecedentes, sentença de corrêu, leitura sem argumento de autoridade)
- ☐ Quesito genérico de absolvição × quesito específico de inimizabilidade (quando concorrente)
- ☐ Incidência de majorante/minorante (júri decide) × fração de aumento/diminuição (juiz decide)
- ☐ Redação literal do art. 492 (15 anos) × Tema 1068-STF (execução imediata, qualquer quantum)

Últimos 10 minutos antes da prova

- ☐ Releia a Seção 14 (Top 12 pegadinhas) uma última vez
- ☐ Revise a tabela-mestra das quatro decisões da 1ª fase (Seção 2.6)
- ☐ Confirme de memória a ordem de quesitação MAAD-Q
- ☐ Relembre o Tema 1068-STF e a ressalva sobre "segundo o CPP" x "segundo os Tribunais Superiores"
- ☐ Respire — o rito é longo, mas extremamente regular: cada instituto tem exatamente um lugar certo na linha do tempo